

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוליה מלינובסקי
יבגני סובה
שרון ניר

פ/25/486

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון – קציבת כהונת רב עיר), התשפ"ג–2022

הוספת סעיפים 12 ב 1. בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א–1971¹ (להלן – החוק ו-12ג העיקרי), אחרי סעיף 12א יבוא :

"תקופת כהונה של 12ב. (א) תקופת כהונתו של רב עיר לא תעלה על עשר רב עיר ופקיעתה שנים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), כהונתו של רב עיר תפקע באחד מאלה :

(1) בהגיעו לגיל 70 ;

(2) בעת פטירתו או התפטרותו ;

(3) אם קבע השר, על פי חוות דעתם של שלושה רופאים שמיינה שר הבריאות, כי מטעמי בריאות נבצר ממנו למלא את תפקידו ;

(4) אם נבחר לרב ראשי לישראל או לרב עיר ביישוב אחר או לדיין בבית דין רבני אזורי או בבית הדין הרבני הגדול ;

(5) אם קבע בית הדין המשמעתי שאין הוא ראוי להמשיך בתפקידו כאמור בסעיף 12א(ד).

¹ ס"ח התשל"א, עמ' 130.

מינוי ממלא מקום 12ג. (א) לא נבחר רב עיר במשך שישה חודשים ממועד פקיעת כהונתו של רב העיר הקודם, רשאית מועצת העיר למנות לו ממלא מקום; לעניין זה, "ממלא מקום" – רב שסמכויותיו זהות לסמכויות רב עיר לפי כל דין אחר, לרבות רישום לנישואין בהתאם לסעיף 2(6) לחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ס-1980, ולפקודת הנישואין והגירושין (רישום).

(ב) כשיר להתמנות לממלא מקום רב העיר מי שמכהן או כיהן בישראל כרב עיר או רב יישוב, או שיש לו כשירות לכהן כרב עיר.

(ג) תקופת כהונתו של ממלא מקום רב העיר תהיה לשנה אחת או עד לבחירת רב עיר, לפי המוקדם מבניהם; חלפה שנה לכהונתו של ממלא מקום רב העיר ולא נבחר רב עיר בזמן האמור, רשאית מועצת העיר להאריך את כהונת ממלא המקום לשנה אחת נוספת או למנות ממלא מקום אחר מטעמה."

תיקון סעיף 15 2. בסעיף 15 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א) –

(1) אחרי "בכל ענין הנוגע לביצועו" יבוא "באישור הוועדה האחראית בכנסת על שירותי הדת";

(2) בפסקה (2), במקום "לענין זה" יבוא "בחוק זה".

הוראות מעבר 3. (א) נבחר רב עיר ערב תחילתו של חוק זה, יחולו עליו הוראות סעיף 12ב לחוק העיקרי וייראה כאילו נבחר בעת תחילת חוק זה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נבחר רב עיר ערב תחילתו של חוק זה והוא בן 70 ומעלה, רשאית מועצת הרבנות הראשית לישראל להאריך את כהונתו למשך תקופה שלא תעלה על שנה אחת.

דבר הסבר

רבני ערים משמשים את כלל אזרחי ישראל, דתיים וחילוניים כאחד. במרוצת השנים חלה ירידה במעמד של רב העיר ורב היישוב והקשר שלהם עם הציבור, אשר אותו הם אמורים לשרת הלך ונחלש. בין השאר, הסיבה לכך היא העובדה כי רבנים מתמנים לתקופת זמן ארוכה ומאבדים את חובת

האחריותיות (accountability) שלהם כלפי קהל התושבים בעירם. מטרת חוק זה היא להביא לכך שבחירת רבני עיר בישראל תביא למינוי רבנים ראויים שמטרתם היא לשרת את הציבור.

כיום, הליך בחירתם של רבני עיר וקציבת כהונתם מוסדרים בתקנות שקובע השר לשירותי דת, מתוקף חוק שירותי הדת היהודיים. זאת, על אף שבחירתם של נושאי משרות דומות, ובכללם הרבנים הראשיים לישראל, מוסדרת בחקיקה ראשית.

לאור זאת, מוצע כי כהונתם של רבני עיר תוקצב לעשר שנים, כשם שקובע חוק הרבנות הראשית לישראל התש"ס-1980, לגבי הרבנים הראשיים לישראל. עוד מוצע להסדיר את המקרים שבהם חדל רב עיר להיות מסוגל לשמש בתפקידו וכתוצאה מכך כהונתו פוקעת.

כמו כן, החלל שמוותר אחר רב עיר כל עוד לא נבחר רב אחר תחתיו, עלול לפגוע מהותית בשירות לציבור. בין היתר, מכיוון שבסמכותו לרשום את תושבי עירו לנישואין ולהעניק תעודות כשרות. על כן, מוצע בחוק לאפשר למועצת עיר שבה אין רב עיר מכהן, למנות רב ממלא מקום באופן זמני, שהוא בעל כשירות מתאימה, עד לבחירתו של רב עיר חדש או עד למשך שנה, לפי המוקדם מבניהם.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ינון מגל וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2192) ועל ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/20/2584) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אלעזר שטרן (פ/22/184 ; פ/23/507).

הצעת חוק זה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3537).

הצעת החוק זהה לפ/24/3537 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)